

「여성기업 확인요령」 일부개정 계획 (안)

□ 개정 이유

- 여성기업 확인요령의 '확인서 재발급 기준', '여성기업 확인 취소', '재검토 기한'에 대한 자구 수정이 필요한 내용 현행화 필요

□ 개정 내용

① 확인서 재발급 기준 문구 정비 (안 제7조2)

- 확인서 재발급은 공공구매망(smpp.go.kr)에서 제한 없이 발급될 수 있기에 불필요한 문구* 정비

* 삭제 : 여성기업 확인서가 헐어 못 쓰게 된 경우, 여성기업 확인서를 잃어버린 경우

② 청문 실시 규정 문구 정비 (안 제8조2)

- 「여성기업법」*에서는 여성기업 확인 취소 시 청문을 하게 되어 있으나 확인 요령에서는 '필요시'로 규정되어 있어 문구 정비

* 「여성기업법」제20조의3 : 중소기업부장관은 제1항에 따라 여성기업의 확인을 취소하려면 청문을 하여야 한다.

③ 재검토 기한 문구 수정 (안 제15조)

- 재검토 기한을 법령위임 재검토 기준*에 따라 3년마다 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하도록 문구 정비

* 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 1월 1일을 기준으로 3년 (매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

□ 추진 일정

- 부내협의, 자체 법제검토, 사전 규제영향 심사 : '24. 12월 ~ '25. 1월
- 관계 부처협의, 부패영향평가, 행정예고 등 : ~ '25. 1월 ~ '25. 2월
- 고시 개정 : '25. 3월

현행	개정안
제7조의2(확인서의 재발급) ① 여성기업 확인서의 유효기간 중 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 해당기업의 대표자는 구매정보망을 통하여 확인서의 재발급을 요청하여야 한다. 1. 업체명이 변경된 경우 2. 소재지가 변경된 경우 3. <u>여성기업 확인서가 헐어 못 쓰게 된 경우</u> 4. <u>여성기업 확인서를 잃어버린 경우</u> 5. 기타	제7조의2(확인서의 재발급) ① 여성기업 확인서의 유효기간 중 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 해당기업의 대표자는 구매정보망을 통하여 확인서의 재발급을 요청하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 3. <u>삭제</u> 4. <u>삭제</u> 5. 기타
제8조의2(확인의 취소) ① 협회는 여성기업으로 확인받은 기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지방중소벤처기업청장에게 여성기업 확인취소 요청을 하여야 한다. 1. ~ 4. (생략) ② (생략) ③ 여성기업 취소요청을 받은 지방중소벤처기업청장은 <u>필요시에 행정절차법 제27조부터 제37조까지의 규정에 따라 청문을 실시하고 취소여부를 결정하여야 한다.</u>	제8조의2(확인의 취소) ① ----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ----- ----- <u>행정절차법 제27조부터 제37조까지의 규정에 따라 청문을 실시하고 취소여부를 결정하여야 한다.</u>
제15조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제394호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023년 12월 31일까지로 한다.	제15조(재검토기한) 중소벤처기업부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 <u>3년(매 3년째의 12월 31일 까지)를 말한다)마다</u> 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.